

# CHI TIẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

|                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tên thủ tục           | Chấp thuận cho tổ chức phi lợi nhuận có hoạt động hoặc chức năng, nhiệm vụ cung cấp dịch vụ cho người khuyết tật trong các lĩnh vực giáo dục, đào tạo, đọc thích nghi và tiếp cận thông tin thực hiện quyền sao chép, phân phối, biểu diễn, truyền đạt tác phẩm dưới định dạng bản sao dễ tiếp cận của tác phẩm |
| Mã thủ tục            | 1.011656                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Số quyết định         | 4508/QĐ-BVHTTDL                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Cấp thực hiện         | Bộ                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Loại thủ tục          | TTHC được luật giao quy định chi tiết                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Lĩnh vực              | Bản quyền tác giả                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Đối tượng thực hiện   | Công dân Việt Nam, Tổ chức (không bao gồm doanh nghiệp, HTX)                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Cơ quan có thẩm quyền | Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Địa chỉ tiếp nhận HS  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Cơ quan được ủy quyền |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Cơ quan phối hợp      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

## TRÌNH TỰ THỰC HIỆN

- Trình tự thực hiện
- Tổ chức phi lợi nhuận (đáp ứng điều kiện theo quy định của Chính phủ quy định tại các khoản 2, 3, 4 và 5 Điều 25a của Luật Sở hữu trí tuệ) có hoạt động hoặc chức năng, nhiệm vụ cung cấp dịch vụ cho người khuyết tật trong các lĩnh vực giáo dục, đào tạo, đọc thích nghi và tiếp cận thông tin (không thuộc các trường hợp quy định tại các điểm a,b,c,d,đ và e khoản 3 Điều 30 Nghị định 17/2023/NĐ-CP) có nhu cầu sao chép, phân phối, biểu diễn, truyền đạt tác phẩm dưới định dạng bản sao để tiếp cận thì nộp hồ sơ đến Cục Bản quyền tác giả kèm theo các tài liệu liên quan.
  - Sau 30 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, Cục Bản quyền tác giả ra quyết định chấp thuận hoặc từ chối chấp thuận cho tổ chức áp dụng ngoại lệ không xâm phạm quyền tác giả dành cho người khuyết tật.

THÀNH PHẦN HỒ SƠ

| Tên giấy tờ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Mẫu đơn, tờ khai | Số lượng               |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------------|
| Tên mẫu đơn, tờ khai: Tờ khai đề nghị chấp thuận áp dụng ngoại lệ không xâm phạm quyền tác giả cho người khuyết tật (theo Mẫu số 03 của Phụ lục III ban hành kèm theo Nghị định 17/2023/NĐ-CP).                                                                                                                                                                                                                                     |                  | 1 bản chính, 1 bản sao |
| (3) Bản sao có chứng thực giấy chứng nhận đăng ký hoạt động hoặc quyết định thành lập của tổ chức và tài liệu khác chứng minh đáp ứng điều kiện theo quy định tại khoản 3 Điều 30 Nghị định 17/2023/NĐ-CP. Trường hợp tổ chức là doanh nghiệp thì thông tin về giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh được khai thác, sử dụng từ Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp, không yêu cầu nộp bản sao nếu đã có thông tin dữ liệu. |                  | 1 bản sao              |
| (2) Kế hoạch sử dụng;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                  | 1 bản chính            |

CÁCH THỨC THỰC HIỆN

| Hình thức nộp | Thời hạn giải quyết | Phí, lệ phí | Mô tả |
|---------------|---------------------|-------------|-------|
| Trực tiếp     | 30 ngày             | Miễn phí    |       |

## CĂN CỨ PHÁP LÝ

| Tên văn bản pháp lý                                                      | Mã văn bản   |
|--------------------------------------------------------------------------|--------------|
| 07/2022/QH15 - Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ | 07/2022/QH15 |

## CƠ QUAN THỰC HIỆN

Cục Bản quyền tác giả - Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

## YÊU CẦU, ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN

## KẾT QUẢ XỬ LÝ

Văn bản chấp thuận sử dụng tác phẩm, cuộc biểu diễn, bản ghi âm, ghi hình, chương trình phát sóng mà Nhà nước là đại diện quản lý quyền tác giả, chủ sở hữu quyền liên quan

Mã: KQ.G16.000261

## TỪ KHÓA

## MÔ TẢ